Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n.° 0803099-26.2023.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Eloá Albres Cevallos
Réu: Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico

Vistos etc.

Eloá Albres Cevallos, já qualificada, representada por sua mãe Sueli da Silva Albres, ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de **Unimed de Dourados Cooperativa Trabalho Médico** , também qualificada, para, liminar e definitivamente, compelir a ré ao fornecer os medicamentos Trileptal 600 mg, Urbanil 10 mg, dieta Trophic 1.5, frasco e equipo para infusão da dieta, fraldas tamanho P adulto, L-Carnitna 5 ml, Coenzima Q10 - 10 mg, Riboflavina 5 ml - 20 mg, como prescrito pela médica assistente. Narra ser portadora de mitocondriopatia - Melas (miopatia, encefalopatia, acidose láctica e acidente vascular cerebral - CID-10 G71.3), associada a epilepsia (CID-10 G40.2), autismo atípico (CID-10 F84.1) e transtornos globais do desenvolvimento (CID-10 F84.8), com indicação de internação domiciliar, medicação e insumos e recusa do fornecimento pela parte ré. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais e condenação nos consectários legais (f. 1-19). Instruiu com documentos (f. 20-64).

Deferimento da tutela de urgência (f. 68-76).

Audiência de conciliação sem composição (f. 134).

Em contestação, Unimed de Dourados Cooperativa de Trabalho Médico afirma que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória, mas sim a cobertura para procedimentos ambulatoriais, internações hospitalares ou atendimentos obstétricos. Cita que não

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

houve a contratação do referido serviço e por se tratar de doença pré-existente não haveria cobertura dos procedimento de alto custo e complexidade antes dos 24 meses, se ocorresse a contratação. Aduz que se trata de necessidade de cuidador para os cuidados básicos das atividades diárias e que não tem informação que a autora está acamada. Insurge-se com o fornecimento de fraldas ou qualquer item de higiene pessoal e os suplementos/vitaminas que não podem ser classificados medicamentos. Por fim, requer a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência (f. 135-44). Anexou os documentos de f. 145-54.

Decurso do prazo **in albis** para apresentação de impugnação à contestação (f. 157).

Decisão saneadora (f. 158).

Pedido da parte ré pelo aproveitamento da prova pericial dos autos nº 0811453-74.2022.8.12.0002 (f. 161-2) e da autora pela oitiva de testemunhas (f. 163-5).

Manifestação do Ministério Público (f. 171).

Indeferimento do aproveitamento da prova pericial e designação de audiência (f. 175).

Informação do TJMS de desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte ré (f. 178-96).

Audiência de instrução, com oitiva de testemunha (f. 212).

Alegações finais da autora, pela manutenção do fornecimento de insumos (f. 217-36). Anexou documentos (f. 237-9).

Manifestação do Ministério Público pelo fornecimento dos medicamentos e insumos (f. 246-55).

É o relatório.

Decido.

Versam os autos sobre o fornecimento de insumos e medicamentos à autora em decorrência de atendimento domiciliar, conforme prescrição da médica assistente.

I) Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

Por se tratar de avença entre pessoa física e plano

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

privado de assistência à saúde cabível a aplicação do CDC. A relação entre as partes é de consumo e a ré deve ser entendida como prestadora de serviço, por expressa disposição legal, vejamos o que dispõe o artigo 35-G, da Lei n.º 9.656/98: *'Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990*". Nesse sentido, já decidiu o E. TJMS:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA A PARTE AUTORA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS COMPROVADAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO DA CASSEMS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE FLODOALDO MORENO JÚNIOR E FLODOALDO MORENO. PROVIDO.* ***Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35, da Lei n. 9.656/1998, pois envolvem típica relação de consumo****. Incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. A Lei n. 9.656/98 é aplicável à hipótese dos autos, independentemente de ter havido a adequação do contrato firmado entre as partes a esta legislação, por se tratar de pacto de trato sucessivo. (...)"* Sem destaque no original (TJMS. Apelação n. 0803099-13.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 30/04/2019, p: 23/05/2019).

A atividade fim da ré é assegurar que a parte autora receba tratamento médico assim que dele necessite, logo, é prestadora de serviços e a relação é de consumo, assim, aplica-se o CDC.

Inclusive, o tema já restou pacificado com a Súmula n.º 608 do E. STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão* ".

II) Da obrigação de fazer:

Eloá Albres Cevallos é portadora de mitocondriopatia – MELAS (miopatia, encefalopatia, acidose láctica e acidente vascular

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

cerebral - CID-10 G71.3, associada a epilepsia (CID-10 G40.2), autismo atípico (CID-10 F84.1) e transtornos globais do desenvolvimento (CID-10 F84.8), com indicação pela médica assistente dos medicamentos Trileptal 600 mg, Urbanil 10mg, L-Carnitina, Coenzima Q10 e Riboflavina e os insumos: dieta Tropic 1.5, frasco e equipo para infusão da dieta, fraldas tamanho P (f. 55):

RELATÓRIO MÉDICO

A paciente ELOA ALBRES, 16 anos, encontra-se em acompanhamento neurológico devido a diagnóstico de mitocondriopatia (MELAS - miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e acidente vascular cerebral) e epilepsia focal sintomática. Apresenta importante atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor, hipotonia e tetraparesia.

Encontra-se em uso de medicações anticrises (Trileptal 600 mg 12/12 h e Urbanil 10 mg à noite) para controle das crises epilépticas, além de L-Carnitina, Coenzima Q10 e Riboflavina (devido ao diagnóstico de mitocondriopatia) na seguinte posologia:
1) L-CARNITINA _____ 5 ml = 1 grama
Tomar 1,5 ml 3x/dia.
2) COENZIMA Q10 _____ 100 mg
Tomar 2 cp/dia.
OBS.: usar com azeite ou manteiga de amendoim.
3) RIBOFLAVINA _____ 5 ml = 200 mg
Tomar 5 ml 1x/dia.

Em virtude de sua condição física e cognitiva, a paciente é totalmente dependente de terceiros, necessitando de auxílio e supervisão constante para locomoção e para realização de suas atividades de vida diária e cuidados pessoais, e faz uso constante de fraldas descartáveis.

Devido a disfagia e baixa ingesta alimentar, necessitou de via alternativa de alimentação, sendo submetida a gastrostomia. Está em uso da dieta enteral Trophic 1.5. Para infusão da dieta, precisa de insumos próprios para este fim (frascos e equipos).

Em resposta ao pleito da autora, a parte ré informou que os medicamentos Trileptal 600 mg e Urbanil 10 mg, os insumos: dieta Tropic 1.5, frasco e equipo para infusão da dieta e as fraldas não se enquadram na modalidade de assistência médico hospitalar, sem obrigação da operadora no fornecimento (f. 57-61).

Ouvida como informante na audiência de f. 212, a médica neurologista Bianca Ribeiro Morais afirmou que a autora é portadora da Síndrome Melas, depende de cuidados para as atividades básicas e faz uso de alimentação pela sonda em razão de disfagia grave. Relata que houve progressão das lesões e da atrofia cerebral desde que iniciou o atendimento da autora em 2020, atualmente em atendimento domiciliar, após uma cirurgia de escoliose e uma pancreatite. Informou que receitou os medicamentos, a dieta foi pelo nutrólogo em decorrência da disfagia para evitar pneumonia e as vitaminas para melhora da função mitocondrial e o último atendimento foi ao final de setembro de 2023, sem mudança de medicações.

O atendimento da parte autora pelo Sistema de Atendimento Domiciliar – SAD restou assegurado com a prolatação da sentença nos autos nº 0811453-74.2022.8.12.0002.

O artigo 13 da Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS) prevê: *"Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas c, d, e e g do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998".*

Por sua vez, dispõe o artigo 12, inciso II, alínea d, da Lei

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

9.656/98, **in verbis**:

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1 o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *(...)*
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
> *(...)*
> *d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,* ***fornecimento de medicamentos*** *, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)".*

Desse modo, a prestação de serviços de atendimento na modalidade domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica, com o custeio dos procedimentos e eventos decorrentes, já que substitui os serviços prestados no âmbito da internação hospitalar. Cita-se:

> *"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.* ***4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento***

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. *5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido".* Destaquei (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS- PLANO DE SAÚDE- HOME CARE- INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO- OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO PELA OPERADORA- DANO MORAL IN RE IPSA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO - Conforme orientação pacificada no âmbito do STJ, o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, serviço este que, a propósito, não pode sequer ser limitado pela operadora do plano de saúde, nos termos da Súmula 302 do STJ ("É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado"). Portanto, é de responsabilidade do plano de saúde o fornecimento de insumos que devem ser utilizados no tratamento da paciente, tal como seria se houvesse internação hospitalar. Sobre a caracterização do dano moral em hipóteses como a dos autos, o entendimento da Corte Superior, ao qual esse Tribunal se alinha, é no sentido de que a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. A quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar ao ofendido um lenitivo, confortando-o pelo constrangimento moral a que foi submetido e de outro lado serve como fator de punição para que o ofensor analise sua forma de atuação, evitando a

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

> *reiteração de atos análogos. No caso vertente, o montante arbitrado pelo magistrado, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, revelando-se adequado e suficiente tanto para cumprir a função compensatória da indenização à vítima, como para atingir o escopo pedagógico direcionado ao ofensor. Ademais, o valor fixado em primeira instância não destoa do arbitrado por este E. Tribunal em casos análogos, sendo certo que quantia menor, dada a expressiva capacidade financeira da apelante, seria incapaz de surtir o efeito dissuasório inerente à indenização por danos morais".* (TJMS - Apelação Cível: 0805428-92.2015.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2020)

Como observado no julgamento do agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde ré (f. 178-96), o direito à saúde abrange o fornecimento de insumos e medicamentos, a propiciar tratamento bem-estar e dignidade à autora. Cita-se o trecho (f. 188):

fls. 19

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Outrossim, a requerente é menor de idade, contando atualmente com 16 anos e teve reconhecida a sua hipossuficiência com a concessão da justiça gratuita, presumindo-se, desta forma, que ela não possui condições financeiras para adquirir os remédios e produtos, tal como alegado na inicial e, como bem sustenta a Procuradora de Justiça em seu parecer, *"o serviço home care equivale à internação hospitalar realizada, contudo, no domicílio do enfermo, deve ser fornecido todo o aparato indispensável à sobrevivência digna do beneficiário"* (p. 177).

Em vista da problemática em tela, decorrente da doença da recorrida, o direito à saúde, em seu conceito firmado internacionalmente, abrange o fornecimento dos referidos insumos e medicamentos à agravada, a fim de lhe proporcionar o tratamento, bem-estar e dignidade.

Necessário destacar que, no caso das fraldas, estas não visam apenas suprir o desconforto, foram objeto de recomendação médica específica nos autos, havendo necessidade comprovada, de modo que, se não disponibilizadas, a ausência do uso poderá desencadear outras doenças pela ausência de higiene e assepsia.

Desse modo, o plano de saúde réu deve ser condenado ao fornecimento dos medicamentos e insumos na modalidade domiciliar, do mesmo modo que estivesse internada em hospital e prescrito pela médica assistente (f. 54-5), com a confirmação da tutela de urgência de f. 68-76.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 13 da Resolução 465/2021 e artigo 12, alínea d, da Lei 9.656/98, julgo procedentes os pedidos formulados por **Elóa Albres Cevallos** em desfavor de **Unimed de Dourados – Cooperativa de Trabalho Médico** para condená-la ao fornecimento dos medicamentos

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.

Trileptal 600 mg (1 comp/12x12 horas), Urbanil 10 mg (1 comp/noite), dieta Trophic 1.5 (1L/dia), frasco e equipo para infusão da dieta (1 unidade/dia), fraldas tamanho P adulto (6/dia), L-Carnitna 5 ml (1 gr), 1.5 ml (3x/dia), Coenzima Q10 10 mg ((2 cáp/dia), Riboflavina 5 ml - 20 mg (5ml/dia), como prescrito pela médica assistente (f. 54-5) enquanto perdurar a necessidade.

Para fins recursais, confirmo a tutela de urgência de natureza antecipada de f. 68-76.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais. Fixo os honorários de advogado ao patrono da parte autora em 10% do valor da causa atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, considerando o zelo do profissional, tempo despendido, audiência de instrução e complexidade da matéria, com fulcro no artigo 85, § 2.º, do CPC.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados-MS, 22 de agosto de 2024.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 990039975 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 22/08/2024 às 19:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803099-26.2023.8.12.0002 e código RtPrX1vE.